

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עמית הלוי
חנוך דב מלביצקי
לימור סון הר מלך
מיכל מרים וולדיגר
אביחי אברהם בוארון
יצחק קרויזר
שלום דנינו
טלי גוטליב
אושר שקלים

פ/25/6141

הצעת חוק הליכים מזורזים להקמת יישובים חדשים (תיקוני חקיקה), התשפ"ה–2025

תיקון חוק התכנון 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, אחרי סעיף 1266 יבוא :
והבנייה

"פטור מהיתר או 266. (א) נוכחה הממשלה בהמלצת שר ההתיישבות
והמשימות הלאומיות, השר לביטחון לאומי או שר
תוכנית
הביטחון כי יש צורך לאומי אסטרטגי בהקמת
יישוב חדש, רשאית היא, בהתייעצות עם המועצה
הארצית, להורות לשר הפנים, לקבוע, בצו, פטור
מהיתר לפי פרק ה' או מתוכנית, לעבודות או
לשימושים הנדרשים להקמת היישוב כאמור,
והכול בכפוף להוראות כמפורט להלן וליתר
הוראות סעיף זה :

(1) שטח המתחם לא יעלה על 500
דונמים ומספר יחידות הדיור המתחם לא
יעלה על 500 ;

(2) העבודות והשימושים יהיו למטרות

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

מגורים, או לשימושים, מסחר ושירותים אחרים הנלווים למגורים כפי שיפורטו בצו, ובכלל זה לצורכי ציבור, והכול ובלבד שהם ישמשו בעיקר ובמישרין את יחידות הדיור במתחם המגורים, ולמטרות אלה בלבד;

(3) העבודות ייעשו בידי המדינה, בידי גוף הפועל מטעמה לאחר שהוסמך לכך לפי החלטת הממשלה או בידי רשות מקומית, בלבד, והכול כפי שייקבע בצו; ולעניין עבודות להקמת מתקני תשתית מקומיים – גם בידי ספק מורשה כהגדרתו בחוק התקשורת או בידי בעל רישיון לפי כל דין להקמה או לאספקה של אותה תשתית;

(4) בצו ייקבעו תנאים לביצוע העבודות או השימושים, ובכלל זה לעניין מקום ביצועם ותקופת ביצוע העבודות, וכן תיקבע תקופת תוקפו של הצו, ובלבד שתקופת תוקפו של צו הקובע פטור מתוכנית תיקבע בכפוף להוראות סעיף זה;

(5) השטח שלגביו יינתן הצו הוא מקרקעי ישראל או מקרקעין בבעלות רשות מקומית או שניתנה הסכמת בעל הזכויות בהם לביצוע העבודות והשימושים.

(ב) לעניין צו כאמור בסעיף קטן (א) שנקבע בו פטור מתוכנית נוסף על הוראות סעיף קטן (א), יחולו הוראות אלה:

(1) התקבלה חוות דעת בכתב מאת מתכנן המחוז ויושב ראש הוועדה המחוזית שבתחומה מוצע הצו לא יאוחר משנה מיום שנתבקשה על ידי שר הפנים, ולפיה יש, על פני הדברים, אפשרות סבירה להסדרת העבודות כפי שייקבעו בצו כאמור, בתוכנית; חוות הדעת כאמור תכלול

התייחסות גם למידת התאמתה של תוכנית כאמור לתוכניות מיתאר ארציות, ובכלל זה לתוכניות לתשתיות לאומיות ולתוכניות מיתאר מחוזיות, ואם יש סטייה מתוכניות כאמור – את ההצדקה לכך; חוות דעת כאמור תתייחס, בין השאר, לשיקולים סביבתיים, חקלאיים, תחבורתיים וחברתיים שיש בהקמת המתחם; הוראות אלה לא יחולו לעניין צו החל בשטח תוכנית או בשטח תוכנית שהוחלט על הפקדתה (בפסקה זו – תוכנית מקורית), ובלבד שהייעוד העיקרי בשטח הצו החופף לתוכנית המקורית הוא למגורים ושטח הצו חורג לכל היותר ב-20% משטח התוכנית המקורית החופף לצו (בפסקה זו – צו התואם בעיקרו הוראות תוכנית מקורית);

(2) הצו לא יחול בתחום הסביבה החופית, בתחום המיועד בתוכנית לגן לאומי או לשמורת טבע, בתחום אתר לאומי או אתר הנצחה, כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, או בתחום המיועד ליער בתוכנית מיתאר ארצית (בסעיף זה – תחום המיועד ליער); ואולם ניתן לקבוע בצו כאמור כי המתחם יכלול תחום המיועד ליער בשיעור שלא יעלה על 20% מהשטח הכולל של המתחם או 15% מסך השטח המיועד ליער, בתחום יער שנקבע בתוכנית מיתאר ארצית, לפי הקטן; המועצה הארצית רשאית לאשר כי בצו ייכלל תחום המיועד ליער ששיעורו גדול מהשיעורים האמורים;

(3) בצו יפורטו ההוראות כאמור בסעיפים קטנים (ה) עד (ז).

(ג) ראש הרשות המקומית שבתחומה מוצע הצו רשאי להציג את עמדתו לעניין צו כאמור,

בכתב, בתוך שבעה ימים מפרסום סדר היום של המועצה הארצית שבו נכלל נושא הצו המוצע; הוצגה עמדת ראש הרשות המקומית, יצרפה יושב ראש המועצה הארצית לחוות דעתה של המועצה המוגשת לשר הפנים.

(ד) על צו לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 266ה(ג) עד (ה), בשינויים המחויבים.

(ה) נקבע בצו כאמור בסעיף קטן (א) פטור מתוכנית, יפקע תוקפו של הצו לעניין פטור כאמור בהתקיים אחד מאלה:

(1) לא הוגשה תוכנית הכוללת הוראות להסדרת העבודות כפי שנקבעו בצו (בסעיף קטן זה – התוכנית), למוסד התכנון המוסמך לאשרה, בתוך חמש שנים ממועד תחילתו של הצו; לעניין זה, הוגשה תוכנית ונדחתה על ידי מוסד התכנון המוסמך לאשרה, יראו אותה ממועד הדחייה כאילו לא הוגשה;

(2) לא התקבלה החלטה על אישור התוכנית, בתוך חמש שנים וחצי ממועד תחילתו של הצו; שר הפנים רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, להאריך את התקופה האמורה בתקופה מצטברת שלא תעלה על שנה; לא התקבלה החלטה כאמור בתום הארכת שר הפנים, רשאי שר הפנים באישור הממשלה להאריך את התקופה האמורה בשנה נוספת;

(3) התוכנית לא נכנסה לתוקף בתוך שבע שנים ממועד תחילתו של הצו; שר הפנים רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, להאריך את התקופה האמורה בפסקה זו בתקופה מצטברת שלא תעלה על שנה;

(4) התוכנית נכנסה לתוקף.

(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ה), התקבלה החלטה על אישור תוכנית המסדירה חלק מהעבודות והשימושים שנקבעו בצו, יפקע תוקפו של הצו לעניין החלק שהתוכנית לא הסדירה.

(ז) פקע תוקפו של הצו לפי סעיף קטן (ה)(1) עד (3) או לפי סעיף קטן (ו), לפי העניין, יהיה אחראי מי שביצע את העבודות לפי הצו, להשיב את המצב לקדמותו, ככל האפשר, ורשאי שר הפנים לקבוע בצו גורם אחר שיהיה אחראי להשבת המצב לקדמותו כאמור.

(ח) בסעיף זה, "מיתקן תשתית מקומי" – אחד או יותר מאלה:

(1) מיתקן להספקה, לאגירה, לחלוקה ולהשנאה של חשמל;

(2) מיתקן פוטו-וולטאי ומיתקן לאגירת אנרגיה;

(3) מיתקן להספקה, לחלוקה או לאגירה של מים, ביוב, פסולת או גז, או לטיפול בהם;

(4) מיתקן המשמש או מיועד לשמש להספקת שירות בזק כהגדרתו בחוק התקשורת או להספקת שידורים כהגדרתם בסעיף 13ב לחוק האמור.

תיקון חוק לקידום 2. בחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה), התשע"ד–2014 –
הבנייה במתחמים
מועדפים (הוראת
שעה)

(1) בסעיף 3(א), המילים "ובלבד שלא יוקם במתחם האמור יישוב חדש" –

² ס"ח התשע"ד, עמ' 750.

יימחקו ;

(2) בסעיף 4 –

(א) בסעיף קטן (א)(1), אחרי "1050 יחידות דיור לפחות" יבוא
"ובאם מדובר ביישוב חדש, 100 יחידות דיור לפחות";

(ב) בסעיף קטן (ב)(1), אחרי "לטווח ארוך במחיר מופחת" יבוא
"הוראה זו לא תחול לעניין יישוב חדש";

(3) בסעיף 9, אחרי סעיף קטן (ב1) יבוא :

"(ב2) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), לא תוגש תוכנית
מועדפת העוסקת ביישוב חדש אלא אם כן הרשות המקומית שבתחומה
נכלל שטח התוכנית נתנה את הסכמתה להגשת התוכנית.";

(4) בסעיף 13א, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ה) הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין הקמת יישוב חדש.";

(5) בסעיף 30, אחרי "ביצוע סעיף זה" יבוא "הוראה זו לא תחול לעניין
יישוב חדש".

דברי הסבר

ההתיישבות בארץ ישראל הינה אבן יסוד בבניינה של מדינת ישראל ובערכיה של התנועה הציונית, כפי שהגדיר ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון. למדינה אינטרס לאומי, ביטחוני וכלכלי ראשון במעלה בחיזוק וביסוס הפריסה המרחבית של ההתיישבות בכלל ואזורי המדינה. קידום ההתיישבות בפריסה ארצית חיונית לשם ביצור ריבונותה המלא של ישראל כמדינה יהודית, לשם הבטחת שליטה בפועל בשטחים בעלי חשיבות אסטרטגית ולשם הצמיחה והכלכלה בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.

הליכי הקמת יישובים חדשים סובלים מעיכובים משמעותיים מאוד ואורכים שנים רבות, זאת בין היתר נוכח הדרישות של הליכי התכנון והבנייה הקבועים בפרק ה' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965. עיכובים אלו יוצרים חסם ממשי בפני קידום יוזמות התיישבות חדשות, גם כאשר הצורך בהקמתן הוא דחוף וקריטי.

מטרת הצעת החוק היא לקצר באופן משמעותי את פרק הזמן הדרוש להקמת יישובים חדשים במקרים בהם קיים צורך לאומי ואסטרטגי. זאת באמצעות מתן סמכות לממשלה להורות על פטור מהליכי היתר בנייה ותכנון רגילים במקרים המתאימים. סמכות זו תינתן בכפוף לשורה של תנאים שיבטיחו שהעבודות יבוצעו למטרות מוגדרות בלבד, על ידי גורמים מוסמכים.

בין היתר, מוצע לקבוע כי הצו יינתן למטרות מגורים ושימושים נלווים בלבד, ייקבעו תנאים מדויקים לביצוע העבודות והשימושים, כולל מיקום, תקופת ביצוע ותקופת תוקף הצו. עוד מוצע לקבוע כי השטח נשוא הצו יהיה במקרקעי ישראל או במקרקעי רשות מקומית, או שניתנה לגביו מראש הסכמת בעל

הזכויות במקרקעין. בנוסף, מוצע כי הצו יחול בכפוף לסייגים סביבתיים, כגון אי-פגיעה בשמורות טבע, גנים לאומיים ואתרי הנצחה וכן הגבלת שימוש בשטחים המיועדים ליער.

יתרה מכך, מוצעות הוראות לפקיעת הצו במידה ולא מוגשת תוכנית להסדרת העבודות בתוך חמש שנים, או שלא אושרה או לא נכנסה לתוקף בזמן שנקבע (עד שבע שנים בשל אפשרויות הארכה באישור שר הפנים והממשלה). במקרה של פקיעת הצו ללא השלמת התוכנית הנדרשת, נקבעה חובה להשבת המצב לקדמותו על ידי מבצעי העבודות או גורם אחר שייקבע לכך בצו.

בעניינה השני, מוצע בהצעת החוק לתקן את החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה), התשע"ד–2014, כך שיאפשר את הקמתם של יישובים חדשים גם במסגרת תוכניות של הוועדה למתחמים מועדפים לדיוור, תוך הקלה בדרישות הקיימות כיום בנוגע למספר יחידות הדיוור הנדרשות להקמת יישוב חדש. בנוסף, מתוקנות הוראות הנוגעות לחובת דיוור המושכר לטווח ארוך שאינן נוגעות ליישוב חדש.

הצעת חוק זו נועדה לאזן בין הצורך החיוני בקידום מהיר של הקמת יישובים – ערך ציוני שגם בשנתה ה-77 של ישראל עדיין לא מומש כדרוש – לבין השמירה על עקרונות תכנוניים חשובים. זאת על מנת לאפשר למדינה להגשים את יעדיה הלאומיים והאסטרטגיים ביטילות ובאופן אחראי.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)